



Nr. 176 Kabinettsitzung vom 28. Dezember 1921, 16.30 Uhr

R 43 I/1373 , Bl. 136-139

Anwesend: Bauer, Köster, Hermes, Schmidt, Giesberts, Groener; StS Hemmer, von Haniel, Hirsch, Joël, Huber, Stieler, Müller; MinDir. von Schlieben, Müller, Brecht, Ritter; MinR Lindenberg, Schäffer, Walther, Roser, Weigert, Wever, Kempner; Wirkl.LegR Rümelin; Ger.Ass. Sabath; Protokoll: RegR Offermann.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Strafgesetzbuches an das Verfassungsrecht. neue Fassung des § 111 a.
2. Entwurf zu einer Verordnung des Reichspräsidenten über die Errichtung eines Reichsbeschaffungs-Ausschusses.
3. Denkschrift, betreffend das Zusammenwirken von Reichstag und Reichswirtschaftsrat bei der Vorbereitung der Gesetzesvorlagen.
4. Diplomaten-Empfang beim Herrn Reichspräsidenten am 1. Januar. [...]
5. Streikgefahr von Seiten der Eisenbahnarbeiter in den Direktionen Köln, Essen und Elberfeld.

1. Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Strafgesetzbuches an das Verfassungsrecht¹. neue Fassung des § 111 a.

Staatssekretär Joël berichtete über den Entwurf und schlug folgende Fassung des § 111 a des Strafgesetzbuches vor²: „Wer die verfassungsmäßige Staatsform oder die Reichs- oder Landesfarben öffentlich beschimpft, wird mit Gefängnis bestraft. Daneben kann auf Geldstrafe bis zu fünfhunderttausend Mark sowie auf Verlust der bekleideten öffentlichen Ämter erkannt werden. – Ebenso wird bestraft, wer öffentlich oder durch Vertreibung von Schriften, Abbildungen oder Darstellungen zu Gewalttätigkeiten gegen die Person des Staatsoberhauptes oder eines Mitgliedes der Reichsregierung oder einer Landesregierung auffordert oder anreizt.“

Es wurde festgestellt, daß der Herr Reichspräsident einen besonderen strafrechtlichen Schutz seiner Person nicht wünscht.

¹ Am 12.4.1922 legt der RJM dem RT den Entwurf in der Regierungsvorlage und der abgeänderten Fassung des RR zur Beschlußfassung vor (RT-Drucks. Nr. 4156, Bd. 372). Am 16.1.23 erklärt der RT den Entwurf durch das Republikschutzgesetz für erledigt (RT Bd. 357, S. 9446).

² Vgl. dazu Dok. Nr. 159 Anm. 8.

Das Kabinett stimmte der vorgeschlagenen Fassung zu.

2. Entwurf zu einer Verordnung des Reichspräsidenten über die Errichtung eines Reichsbeschaffungs-Ausschusses.

Seitens des Reichsschatzministeriums berichtete Ministerialrat Lindenberg über die Entstehungsgeschichte und den Inhalt des Entwurfs³.

Reichsverkehrsminister Groener sah in dem Entwurf einen Rückschritt, da die Einrichtung eines Beschaffungs-Ausschusses von dem bisher erstrebten Ziele, den Betrieb möglichst kaufmännisch und finanziell günstig zu gestalten, wegführe. Insbesondere könnte er sich niemals mit Artikel 3 des Entwurfs einverstanden erklären, der besage, daß ein außerhalb des Ressorts stehendes Organ – der Beschaffungs-Ausschuß – über gewisse Dinge Anordnungen in Beschlußform zu fassen habe, für die dem Ressortminister dann die Verantwortung zufalle. Derartiges sei undenkbar. Für sein Ressort lehne er neben Artikel 3 auch Artikel 1 und 2 ab. Mit Artikel 4 bis 6 erkläre er sich prinzipiell einverstanden.

Staatssekretär Müller stellte zunächst die Frage, ob durch den Entwurf auch die Reparationsleistungen getroffen würden, ob insbesondere irgendwelche Beschaffung des Reichs zur Erfüllung des Friedensvertrags der Kompetenz dieses Beschaffungs-Ausschusses unterstellt werden sollte. Nachdem diese Frage ausdrücklich verneint worden war, lehnte er vom Standpunkt des Wiederaufbauministeriums den Entwurf als eine Unmöglichkeit ab und schloß sich den Ausführungen des Reichsverkehrsministers voll und ganz an.

Reichspostminister Giesberts lehnte ebenfalls den Entwurf ab unter besonderem Hinweis darauf, daß eine Beschaffung in der beantragten Art für jede technische Verwaltung deshalb ganz unmöglich wäre, weil einmal Post und Eisenbahn durch Monopolisierung zahlreicher Bedarfsartikel und Maschinen zur Auftragserteilung an bestimmte Firmen gezwungen seien, und weil auch die Herstellung vieler Gegenstände eine derartige Spezialisierung des Betriebes erfordere, daß wiederum nur die Leistungsfähigkeit gewisser Firmen gegeben sei. Schließlich betonte er ebenfalls, daß Artikel 3 ganz undenkbar sei.

General Wurtzbacher trug den Standpunkt des Reichswehrministeriums vor. Hier lägen die Dinge insofern für die Einführung eines Beschaffungs-Ausschusses besonders ungünstig, weil das Beschaffungs-Amt des Reichswehrministeriums gezwungen sei, seine Aufträge, insbesondere an Waffen und Munition, an von der Entente bestimmte Firmen zu erteilen. Schon aus diesem Grunde könne er dem Entwurf nicht zustimmen. Er sehe aber auch in dem Entwurf das Gegenteil dessen, was die Reichsregierung bisher erstrebt habe, nämlich statt eines Abbaus überflüssiger Stellen und Behörden die Schaffung einer neuen Stelle, dessen Notwendigkeit ihm durchaus nicht gegeben erscheine.

Der Vertreter des Reichsarbeitsministeriums, Ministerialdirektor *Ritter*, trat aus Gründen der Hebung der Arbeitslosigkeit für die Schaffung eines Beschaffungs-Ausschusses ein, ohne jedoch der jetzigen Form des Entwurfs zustimmen zu können.

³ Vertreter der Länder und Reichsressorts hatten am 15.2.21 beschlossen, eine Kommission einzusetzen, welche die Frage der Errichtung einer Ausgleichsstelle für die Vergabungen des Reiches prüfen solle. Der RSchM sollte den Vorsitz übernehmen. Bei den Verhandlungen ergaben sich zwischen dem RVMin. und dem RPMin. auf der einen Seite, dem RArbMin. und dem RWiMin. auf der anderen Seite sowie dem RWeMin. tiefgehende Meinungsverschiedenheiten über die Aufgaben eines Beschaffungsausschusses. Das RArbMin., RWeMin. und RSchMin. hatten je einen Entwurf zu dieser Angelegenheit verfaßt. Das RWeMin. erarbeitete aus diesen Entwürfen einen neuen, der den hauptbeschaffenden Ressorts RP- und RVMin. zur Stellungnahme übersandt worden war und dann mit einigen Änderungen dem Kabinett mit Begleitschreiben des RSchM vom 12.12.21 vorgelegt wurde, um die Frage zu klären, „ob dem in dem Entwurf zum Ausdruck gebrachten Gedanken zugestimmt wird, eine Stelle zu errichten, welche grundsätzliche Beschaffungs- und Ausgleichsfragen zu regeln befugt ist, oder ob lediglich eine statistische Stelle geschaffen werden soll, welche ohne Ermächtigung, allgemeine Grundsätze aufzustellen, ausschließlich Übersichten über die vom Reich getätigten Beschaffungen fertigt.“ (Denkschrift betreffend Errichtung eines Reichsbeschaffungsausschusses“ und Entwurf einer entsprechenden VO in R 43 I/897, Bl. 201-205).

Der *Reichsfinanzminister* schloß sich den Ausführungen des Reichsverkehrsministers an und schlug vor, den Entwurf einer nochmaligen Ressortberatung zu unterziehen.

Staatssekretär *Dr. Hirsch* stimmte dem Entwurf grundsätzlich zu.

Vizekanzler Bauer betonte, daß die Vorlage des Entwurfs auf das Drängen der Länder erfolgt sei, die sich auf eine vom damaligen Reichskanzler Fehrenbach gemachte Zusage stützten. Er persönlich halte ebenfalls die Einrichtung des Beschaffungs-Ausschusses in der vorgeschlagenen Form für nicht glücklich, schlug dagegen vor, ein statistisches Nachweisamt an seine Stelle zu setzen, das auch dem Meinungsaustausch dienen könne.

Das Kabinett beschloß, den Entwurf zur nochmaligen Ressortberatung im Sinne der Anregung des Vizekanzlers zurückzustellen ⁴.

3. Denkschrift, betreffend das Zusammenwirken von Reichstag und Reichswirtschaftsrat bei der Vorbereitung der Gesetzesvorlagen ⁵.

Geheimrat Schäffer berichtete eingehend über den vorläufigen Entwurf des Reichswirtschaftsministeriums und stellte zum Schluß seines Referates folgende Fragen zur Debatte

a) ob gegen die vom Ältestenausschuß des Reichstags ausgesprochene grundsätzliche Auffassung, daß der Reichswirtschaftsrat nur der Beratung der Reichsregierung zu dienen habe ⁶, Stellung zu nehmen ist;

b) ob abgesehen von Ausnahmefällen, die Vorlegung der Gesetzentwürfe an den vorläufigen Reichswirtschaftsrat vor der Vorlegung an den Reichstag zu erfolgen hat;

c) ob die Beifügung der vom vorläufigen Reichswirtschaftsrat erstatteten Gutachten bei der Vorlegung von Gesetzesvorlagen an den Reichsrat und den Reichstag stattfinden soll;

d) ob es zulässig erscheint, Mitglieder des Reichswirtschaftsrats als Regierungskommissare in die Ausschüsse des Reichsrats oder des Reichstags zu entsenden, mit dem Auftrage, daselbst die Stellungnahme des Reichswirtschaftsrats näher zu erläutern.

Nach längerer Aussprache, an der sich die Reichsminister Giesberts und Hermes sowie die Staatssekretäre *Joël*, *Huber* und *Dr. Hirsch* beteiligten, stellte sich das Kabinett auf folgenden Standpunkt:

a) zur Zeit bestehe kein Anlaß, zu der Auffassung des Ältesten-Ausschusses des Reichstags Stellung zu nehmen;

b) es wurde beschlossen, daß die Vorlegung der Gesetzentwürfe an den vorläufigen Reichswirtschaftsrat spätestens gleichzeitig mit der Vorlegung an den Reichsrat zu erfolgen habe;

⁴ Die Länder, insbesondere Bayern, Preußen und Sachsen drängen auch weiter auf die Schaffung eines Reichsbeschaffungsausschusses (siehe dazu auch die Denkschrift der Bayer. Staatsregierung vom 10.2.1925 in Kabinett Luther), jedoch ohne Erfolg (R 43 I/897). Schließlich wird im Zuge der Arbeitsbeschaffung während der Regierung Brüning am 1.8.1930 eine „Gesellschaft für öffentliche Arbeiten“ unter Aufsicht eines Reichskommissars gegründet (WTB-Meldung Nr. 1547 vom 1.8.1930 in R 43 I/898, Bl. 298).

⁵ In der Denkschrift, die mit einem Anschreiben des RWiM vom 16.12.21 der RReg zugesandt worden war, setzt sich der RWiM mit den Vorschlägen des VRWiR und des Ältestenrates des RT auseinander; im folgenden wird daraus zitiert (R 43 I/1194, Bl. 139-144).

⁶ Der Ältestenrat habe einstimmig entschieden: 1. Da der VRWiR nach der Verfassung ein Beirat der Regierung, nicht aber des RT ist, so soll es der RReg überlassen bleiben zu bestimmen, ob und in welchem Umfang von den Gutachten des vorläufigen VRWiR dem RT Mitteilung gemacht werden soll. Eigene Anträge und Anregungen dazu will der Ältestenrat nicht stellen; 2. die Begründung solcher Gutachten durch ein Mitglied der Ausschüsse des VRWiR in einem Ausschuß des RT wurde nicht für angängig gehalten. Es müsse auch hier der Regierung überlassen bleiben, ob sie es für wünschenswert erachtet, ein Mitglied des VRWiR als Regierungsvertreter in gewissen Fällen in den RT-Ausschuß zu entsenden.“ Demgegenüber hält der RWiM die unter 1 wiedergegebene Auffassung „sowohl mit dem Inhalt des Artikels 165 der RV wie mit seiner Entstehungsgeschichte für unvereinbar. Der Artikel 165 sieht für den allein in der Verfassung behandelten endgültigen RWiR das Recht vor, seine Gutachten, wenn die Regierung nicht glaubt, sich ihnen anschließen zu können, selbst durch ein Mitglied im RT zu vertreten. Das bedeutet mit anderen Worten, daß der RWiR gerade der Beratung des RT zu dienen bestimmt ist.“ (Denkschrift R 43 I/1194, Bl. 140-144).

c) es wurde beschlossen, daß die Beifügung der vom vorläufigen Reichswirtschaftsrat erstatteten Gutachten bei der Vorlegung von Gesetzesvorlagen an den Reichsrat und den Reichstag stattfinden soll, soweit diese im gegebenen Zeitpunkt bereits vorlägen ⁷;

d) Die Entscheidung der Frage, ob es zulässig sei, Mitglieder des Reichswirtschaftsrats als Regierungskommissare in die Ausschüsse des Reichsrats oder des Reichstags zu entsenden, wurde bejaht. Die Entscheidung darüber, ob eine solche Entsendung von Regierungskommissaren im einzelnen Falle zweckmäßig sei, wurde den einzelnen Ressorts überlassen.

Auf Anfrage des *Reichsfinanzministers* wurde ausdrücklich festgestellt, daß die Etatsvorlagen nicht unter die sozialpolitischen oder wirtschaftspolitischen Vorlagen fielen, die dem Reichswirtschaftsrat zu unterbreiten seien.

Der inzwischen erschienene Herr *Reichskanzler* teilt zunächst außerhalb der Tagesordnung mit, daß er erfahren habe, daß in Amsterdam am 4. und 5. Januar 1922 eine „Konferenz“ von englischen und deutschen Parlamentariern tagen solle, an der sich Mitglieder sämtlicher Reichstagsparteien zu beteiligen gedächten. Die Anregung solle die Deutsche Volkspartei gegeben haben. Der Abgeordnete Marx habe ihm auf seine Frage die Richtigkeit dieser Meldung bestätigt. Seine Frage, ob den Kabinettsmitgliedern, den Staatssekretären oder den übrigen anwesenden Herren etwas davon bekannt sei, wurde verneinend beantwortet.

4. Diplomaten-Empfang beim Herrn Reichspräsidenten am 1. Januar. [...]

5. Streikgefahr von Seiten der Eisenbahnarbeiter in den Direktionen Köln, Essen und Elberfeld ⁸.

Seitens des Reichsverkehrsministeriums berichtete Ministerialrat Roser ausführlich über die Streiklage. Streikgefahr bestehe zur Zeit in Köln, Elberfeld und Essen. Zum Teil habe der Streik bereits begonnen.

Der *Reichsverkehrsminister* vertrat entschieden den Standpunkt, daß die Reichsregierung hier fest bleiben müsse. Im übrigen glaube er, daß ein allgemeiner Streik nicht zu befürchten sei; die Gewerkschaften hätten den Streik nicht proklamiert, sondern es handle sich um einen wilden Streik.

Der *Reichspostminister* betonte, daß es hier kein Nachgeben der Regierung geben könne, da sonst die Ansprüche der Arbeiter ins Uferlose wachsen würden.

Der *Reichsfinanzminister* wandte sich entschieden gegen die Meldung des „Vorwärts“ in der Abendausgabe des 28. Dezember, wonach die Unruhe unter den Eisenbahnern auf die scharfe Absage des Reichsfinanzministeriums an den Beamtenbund zurückzuführen sei. Diese Notiz widerspreche vollkommen den Tatsachen, die ja dem Kabinett bekannt seien ⁹.

⁷ In seinem Rundschreiben vom 10.6.21 hatte der RWiM bereits angeregt, die Reichsministerien möchten den im RR oder RT vorzulegenden Entwürfen von Gesetzen und Verordnungen je einen Abdruck der vom VRWiR zu übersendenden Berichte über Beratungen dieser Entwürfe in den Ausschüssen und in der Vollversammlung beifügen. In der Begründung zu den Entwürfen solle auf die Stellungnahme des VRWiR eingegangen, und falls der Bericht nicht vorgelegen hat, dies angegeben werden. Dieses Verfahren hatte bei den Ressorts außer im RWeMin. Zustimmung gefunden (Schreiben und Denkschrift R 43 I/1194, Bl. 26, 49 f.).

⁸ Der Punkt war aufgrund folgenden Schreibens des RVM vom 28.12.21 auf die TO gekommen: „In den letzten Tagen haben zwischen mir bzw. meinen Vertretern und Großorganisationen der Eisenbahner Verhandlungen über die Frage einer allgemeinen Vorschußzahlung, einer allgemeinen Lohnerhöhung und beschleunigter Revision der Übertuerungszuschüsse zur Angleichung an die Löhne der Privatindustrie stattgefunden. Heute erhalte ich aus den Direktionsbezirken Köln, Essen und Elberfeld Nachrichten über Streikgefahr, die unmittelbar bevorstehe. Ich halte es für notwendig, daß in der heutigen Kabinettsitzung die Angelegenheit zur Erörterung gestellt wird. Ich bitte mir zu gestatten, Ministerialdirektor Hitzler und als Referenten den Ministerialrat Dr. Roser mit hinzuziehen zu dürfen.“ (R 43 I/2123, Bl. 20 f., 26-28, hier: Bl. 21; dort auch Berichte des StKom. Weismann vom 24.12.21, 29.12.21, 30.12.21 über die Streiklage).

⁹ In der Chefbesprechung vom 17.12.21 P. 2 war beschlossen worden, den Forderungen der Beamtenschaft auf Auszahlung eines Vorschusses auf die für Januar zu erwartende Gehaltserhöhung in einzelnen Fällen bis zur Zahlung eines Gehalts entgegenzukommen, wenn eine Notlage der Beamten nachzuweisen sei (R 43 I/1048, Bl. 68 f.). In Übereinstimmung mit diesem Beschluß hatte der RVM – wie er in seinem Schreiben vom 23.12.21 an den StSRkei berichtete – den Beamtenvertretern bekanntgegeben:

Das Kabinett trat dem Standpunkt des Reichsverkehrsministers bei.

Vizekanzler *Bauer* wies darauf hin, daß der Streik gleichzeitig einen Tarifbruch darstelle, auf dessen Folgen die Streikenden durch das Reichsverkehrsministerium besonders hinzuweisen sein dürften. Hierauf wurde die Besprechung geschlossen.

„Wie schon wiederholt betont hat die jetzige Maßnahme nicht den Charakter der den Beamten auf eine bereits in Aussicht genommene Besoldungsaufbesserung gewährten Abschlagszahlung. Sie ist vielmehr, wie auch im Vorjahre lediglich die Vorauszahlung eines Gehaltsteils vor dem Fälligkeitszeitpunkt, diesmal beschränkt auf die teuersten Orte und auf die Beamten, die, wie die Verheirateten, naturgemäß unter den jetzigen Lebensverhältnissen am meisten leiden, und dazu bestimmt, diesen Beamten noch vor dem Weihnachtsfeste bare Geldmittel in die Hand zu geben. Diese Maßnahme beruht auf einem Beschluß der Reichsregierung, und hat aus zwingenden, auch in den außenpolitischen Verhältnissen begründeten Erwägungen auf den Kreis des engsten Bedürfnisses beschränkt werden müssen. Ich halte mich nicht für ermächtigt und halte es auch für politisch untunlich, einseitig in der Reichsverkehrsverwaltung über den Rahmen der durch Beschluß der Reichsregierung gezogen worden ist, hinauszugehen und dadurch den Anstoß zu einer unvermeidlichen Ausdehnung der Maßnahme zu geben.“ Ähnlich waren auch die Abordnungen des Deutschen Eisenbahner-Verbandes (ADGB), der Gewerkschaft deutscher Eisenbahner (Christliche Gewerkschaft) und des Allgemeinen Eisenbahner-Verbandes (Deutscher Gewerkschaftsring, Hirsch-Duncker) beschieden worden (R 43 I/2563, Bl. 246 f.).

Zitierhinweis

Nr. 176 Kabinettsitzung vom 28. Dezember 1921, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 490–494 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D176>